أبوها حجرا على الارجح وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصيّ ولو
لم يُعرف رشدها وفي مقدَّم القاضي خلاف والوليُّ الأبُ وله البيع
مطلقا وان لم يذكر سببه ثمّ وصيّه وان بَعُدَ وهل كالأب او الا
الربع فببيان السبب خلاف وليس له هبة للثواب ثمّ حاكم وباع
بثبوت يُتمه وإهماله وملكه لما بيعَ وانّه الأَوْلى وحيازة الشهود له
والتسوّق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن وفي تصريحه بأسماء
الشهود قولان لا حاضن كجدّ وعُمل بإمضاء اليسير وفي حدّه تردُّد
وللوليّ تركُ التشفّع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه
بعوض كأبيه ان ايسر وانّما يحكم في الرشد وضدّه والوصيّة والحُبس
المعقَّب وأمرِ الغائب والنسب والولاء وحدّ وقصاص ومالِ يتيم
القُضاة وانّما يُباع عقاره لحاجة او غبطة او لكونه موظَّفا او حصّة
او قلّت غلّته فيُستبدل خلافه او بين ذمّيّين او جيرانِ سوء او
لإرادة شريكه بيعًا ولا مالَ له او لخشية انتقال العمارة او الخراب
ولا مالَ له او له والبيع الأَوْلى وحُجر على الرقيق الا بإذن ولو في
نوع فكوكيل مفوَّض وله أن يضعَ ويؤخّرَ ويُضيفَ ان استألف
ويأخذ قراضا ويدفعه ويتصرّف في كهبة وأُقيم منها عدمُ منعه
منها ولغير من أذن القبول بلا إذن والحجرُ عليه كالحرّ وأُخذ ممّا بيده
وان مستولدته كعطيّته وهل ان مُنح للدين او مطلقا تاويلان لا
غلّته ورقبته وان لم يكن غريم فكغيره ولا يمكَّن ذمّيّ من تجر في
كخمر إن تجر لسيّده والا فقولان وعلى مريض حكم الطبُّ بكثرة
الموت به كسلّ وقولنج وحُمّى قويّة وحاملِ ستّة ومحبوسٍ لقتل او
لقطع ان خِيفَ الموت وحاضرِ صفّ القتال لا كجرب ومُلجّج ببحر ولو
حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضةٍ ماليّة ووُقف تبرُّعه
الا